

สรุปสาระสำคัญ กฎหมาย PDPA และลิขสิทธิ์

คู่มือเปรียบเทียบข้อกฎหมายเพื่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง

เปรียบเทียบภาพรวมกฎหมายทั้งสองฉบับ

หัวข้อ	พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
สิ่งที่คุ้มครอง	ข้อมูลที่ระบุตัวตนบุคคลธรรมดาได้ (เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, อีเมล, รูปถ่ายหน้าคน, IP Address)	ผลงานสร้างสรรค์ทางปัญญา (เช่น บทความ, ภาพถ่าย, เพลง, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, งานศิลปะ)
จุดประสงค์หลัก	คุ้มครองความเป็นส่วนตัวส่วนตัว ไม่ให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดวัตถุประสงค์	คุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ไม่ให้ผู้อื่นนำผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
การเกิดสิทธิ	เกิดขึ้นทันทีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบุคคลธรรมดา	เกิดขึ้นทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานสำเร็จ โดยไม่ต้องจดทะเบียนใดๆ
เงื่อนไขสำคัญ	ต้องมีฐานกฎหมายรองรับ (เช่น ความยินยอม, สัญญา, หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย) ก่อนประมวลผล	เจ้าของผลงานมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
ระยะเวลาคุ้มครอง	ตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังระบุตัวบุคคลได้ หรือตามระยะเวลาจัดเก็บที่แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูล	โดยทั่วไปคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปีหลังเสียชีวิต

ข้อยกเว้นและการนำไปประยุกต์ใช้เบื้องต้น

ข้อยกเว้น PDPA

- การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือครอบครัว
- หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่รักษาความมั่นคง/สืบสวนสอบสวน
- สื่อมวลชน วรรณกรรม หรือศิลปกรรมตามจริยธรรม

ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์ (Fair Use)

- การวิจัยหรือศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร
- การติชม วิพากษ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของ
- การเสนอข่าวสารทางสื่อสารมวลชน

เจาะลึกบทกำหนดโทษและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

พ.ร.บ. คัมครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอแก้ไข ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล และถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

บทลงโทษหากฝ่าฝืน:

- โทษทางปกครอง: ปรับสูงสุดถึง 5,000,000 บาท
- โทษทางแพ่ง: จ่ายค่าสินไหมทดแทนจริง + ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายจริง)
- โทษทางอาญา: จำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1,000,000 บาท (กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขอ่อนไหว)

พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

การนำไปใช้: การนำภาพ เพลง หรือข้อความของผู้อื่นมาใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่ามีความผิด แม้ว่าจะให้เครดิตแหล่งที่มาแล้วก็ตาม

บทลงโทษหากละเมิด:

- ละเมิดทั่วไป: ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท
- ละเมิดเพื่อการค้า: จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ การทำคอนเทนต์ หรือการบริหารจัดการองค์กร ควรยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้:

- **ตรวจสอบที่มาข้อมูลและชิ้นงาน:** หลีกเลี่ยงการหยิบรูปภาพ เพลง หรือข้อความของผู้อื่นมาใช้สุ่มสี่สุ่มห้า ควรขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเลือกใช้คลังข้อมูลเปิด (Open Source / Free Commercial Use) ที่ถูกต้อง
- **จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy):** แจ้งวัตถุประสงค์และขอความยินยอมที่ชัดเจนทุกครั้งที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
- **ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล:** วางมาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร

คำแนะนำ: กฎหมายทั้งสองฉบับมีความเกี่ยวข้องกับยุคดิจิทัลอย่างมาก การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นผ่าน PDPA และการให้เกียรติผลงานสร้างสรรค์ผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและป้องกันความเสียหายทางกฎหมายในระยะยาว